

1500082-42.2022.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO HENRIQUE BELIZÁRIO BARBUI

Em 16 de Novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500082-42.2022.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500082-42.2022.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO HENRIQUE BELIZÁRIO BARBUI

Em 16 de Novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

HUGO HENRIQUE BELIZÁRIO BARBUI foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta de 07h00min, na residência localizada na Rua do Café, nº 383, Centro, nesta cidade e comarca de

Itápolis, guardava e mantinha em depósito, para venda clandestina, 411,71 gramas da droga "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionada em 01 invólucro na forma de "sacolinha" plástica verde encerrando uma porção grande (avulsa) + 02 porções pequenas em invólucros de plástico transparente (uma na forma de filma retorcido e outra vedada por sistema "zip"); 38,81 gramas da droga "Cocaína", acondicionada em um invólucro plástico do tipo "filme" retorcido; e 0,22 gramas da droga "Cocaína", acondicionada em microtubo plástico do tipo "eppendorf", substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 13/14. Laudos periciais em fls. 35/42.

Notificação às fls. 85 e 110.

Defesa prévia ofertada em fls. 75/81.

A denúncia foi recebida em 05 de outubro de 2022 (fls. 86/87).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em viés subsidiário, e pela desclassificação para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudos periciais de fls. 35/42.

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Douglas Cardilli e Eduardo Júlio Pereira Filho, Policiais Civis, esclareceram que aportaram à Delegacia de Polícia denúncias anônimas, acerca do tráfico de drogas desenvolvido por Hugo.

Obteve-se autorização judicial para busca domiciliar no imóvel situado na Rua do Café, nº 383 (Processo nº 1500050-37.2022.8.26.0274).

Exibido o mandado e iniciadas as buscas, localizaram os depoentes expressiva quantidade de maconha, na forma de 01 (uma) porção grande e 02 (duas) pequenas. Apreenderam também porções de cocaína, balança de precisão e cartão utilizado para fracionamento.

Todos os familiares do réu confirmaram que a droga pertencia a Hugo. Este não foi preso em flagrante, vez que não se encontrava no imóvel.

Interrogado, o réu confirmou a propriedade dos tóxicos, tendo por destinação o uso pessoal.

Em que pese o esforço defensivo, inviável esposar o pretendido enquadramento na norma incriminadora do art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, o montante apreendido é demasiado expressivo, mesmo levando-se em conta situação de narcodependência.

Isto é, a quantidade aproximada de 411 gramas de maconha e 37 gramas de cocaína revela-se incompatível ao propósito aventado, excedendo as necessidades estritamente pessoais do usuário, ainda que, repita-se, em grau avançado de dependência.

Destoa do que normalmente se verifica em hipóteses semelhantes (quod plerumque accidit), subvertendo as regras de experiência comum (art. 375 do CPC c.c. art. 3º do CPP).

Ressalte-se que o mandado de busca foi solicitado pela Autoridade Policial, com base em informes do setor de investigações da Polícia Civil, reportando guarda, depósito e/ou armazenagem de narcóticos na casa do réu.

Portanto, não se trata de apreensão fortuita, meramente circunstancial.

Não se olvide que Hugo Henrique Belizário Barbui é largamente conhecido nos ambientes policial e forense, com profundas ligações com o narcotráfico, materializadas, inclusive, em condenação criminal definitiva por crime contra a saúde pública.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Com efeito, a quantidade e variedade dos tóxicos, o encontro de petrechos voltados ao comércio varejista (balança de precisão e cartão com resquícios das drogas apreendidas – laudo de fls. 41/42), as circunstâncias que antecederam a diligência e as condições pessoais do denunciado (traficante notório), não deixam dúvida acerca da destinação mercantil das substâncias.

Imperativa a condenação, passo à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, atento à circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, mister a valoração desfavorável quanto aos antecedentes criminais, já que o sentenciado ostenta 02 condenações definitivas (Processos nº 1500445-68.2018.8.26.0274 - fl. 132), não utilizadas para fins de reincidência, razão pela qual fixo a pena-base em 06 anos de reclusão.

Reincidente (Processo nº 1500156-31.2019.8.26.0556 - fl. 131), agrava-se a sanção intermediária em 1/6 (um sexto).

Não havendo causas de aumento ou diminuição, estipulo como definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão, acrescida do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, sendo o denunciado reincidente específico, fixo, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime fechado.

Inviável a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, II, do CP), assim como a suspensão condicional de sua execução (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR HUGO HENRIQUE BELIZÁRIO BARBUI às penas de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06

Poderá o apenado recorrer em liberdade por este processo.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se caso, a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de execução definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento prisional adequado.

Itapolis, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA